



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª Vara Cível de Cametá
Rua Trilha da Juventude, s/nº
Centro, Cametá (PA) - CEP: 68.400-000
Telefone: (91) 99361-5440 – Balcão Virtual
2cameta@tjpa.jus.br

0801471-44.2025.8.14.0012

[Acidente Aéreo]

EXEQUENTE: ARLINDO DINIZ MELO

EXECUTADO: F M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

SENTENÇA

PROCESSO CONEXOS: 0001700-96.2009.8.14.0012, 0801654-15.2025.8.14.0012 e 0801471-44.2025.8.14.0012

RELATÓRIO.

Trata-se de análise conjunta dos processos em epígrafe, reunidos por conexão, os quais versam sobre a fase de cumprimento do título executivo judicial constituído nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, tombada sob o nº 0001700-96.2009.8.14.0012. A controvérsia central reside na legitimidade e na forma de execução da verba honorária de sucumbência fixada em favor da parte autora daquela demanda, V.M.M. CARDOSO ME.

O feito principal, **Processo nº 0001700-96.2009.8.14.0012**, teve seu trâmite iniciado em 03 de agosto de 2009, com a propositura da referida ação declaratória em face de F.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. Após regular instrução processual, foi proferida sentença de parcial procedência (ID 3181883), que, entre outras deliberações, declarou a inexistência dos débitos impugnados e condenou solidariamente as rés ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente pagos, no montante de R\$ 75.691,54 (setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Interpostos recursos de apelação por ambas as rés, a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão monocrática da lavra da Desa. Relatora Maria Filomena de Almeida Buarque (ID 139155474), negou provimento aos apelos,

mantendo a sentença e majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Inconformada, a ré ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. interpôs sucessivos recursos, culminando no Agravo em Recurso Especial nº 2.555.484/PA, ao qual foi negado provimento por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, ademais, majorou a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 139155520). A decisão transitou em julgado em 10 de fevereiro de 2025, conforme certidão de baixa do STJ (ID 139155524).

Após a baixa definitiva dos autos à comarca de origem, foram iniciados três distintos procedimentos de cumprimento de sentença.

O advogado **Venino Tourao Pantoja Junior**, patrono que subscreveu a petição inicial, protocolou, em 20 de março de 2025, pedido de cumprimento de sentença nos próprios autos do processo de conhecimento (ID 139264913), pleiteando a execução dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o advogado **Arlindo Diniz Melo**, que atuou em fases posteriores do processo, ajuizou dois cumprimentos de sentença autônomos: o de nº **0801471-44.2025.8.14.0012**, em face de F M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, e o de nº **0801654-15.2025.8.14.0012**, em face de ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ambos postulando a integralidade da verba honorária.

Em despachos proferidos em 08 e 09 de maio de 2025 (IDs 142668919, 142668924 e 142668906), este Juízo reconheceu a conexão entre os pleitos executórios, determinando a reunião dos feitos para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação dos advogados postulantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecessem a legitimidade ativa para pleitear a integralidade dos honorários de sucumbência, considerando a atuação de mais de um patrono em favor da parte vencedora ao longo da demanda.

Em resposta, o advogado Venino Tourao Pantoja Junior, por meio da petição de ID 142698295, protocolada em 09 de maio de 2025, requereu a desistência do cumprimento de sentença manejado nos autos principais, reconhecendo a necessidade de rateio proporcional da verba e informando que buscaria a definição de sua quota-parte em ação autônoma. Por outro lado, as manifestações do advogado Arlindo Diniz Melo nos processos autônomos de cumprimento de sentença foram apresentadas em 06 de junho de 2025, sendo, contudo, certificadas como intempestivas pelas certidões de IDs 145859248 e 145853915. Posteriormente, em 14 de julho de 2025, o mesmo patrono juntou novas petições (IDs 148354971 e 148354938).

É o relatório do necessário.

Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO.

1. Da Reunião dos Processos e da Necessidade de Decisão Conjunta.

Conforme já deliberado nos despachos saneadores proferidos nos três feitos, a reunião dos processos para julgamento simultâneo é medida impositiva.

A pretensão executória deduzida nos autos nº 0801471-44.2025.8.14.0012, nº 0801654-15.2025.8.14.0012 e no incidente de cumprimento de sentença nos autos nº 0001700-96.2009.8.14.0012 emana de um único título executivo judicial e visa à satisfação de uma mesma obrigação de pagar, qual seja, a verba honorária sucumbencial devida solidariamente pelas rés da ação de conhecimento. A existência de múltiplos procedimentos executórios buscando o adimplemento da mesma dívida por credores distintos, mas com origem comum, atrai a aplicação do instituto da conexão, nos termos do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, com o objetivo precípuo de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, que poderiam levar a pagamentos indevidos, múltiplos ou a um tumulto processual desnecessário.

Assim, ratifico a decisão de reunião dos feitos, e a presente análise abordará de forma unificada a controvérsia sobre a legitimidade para a execução dos honorários.

2. Da Titularidade dos Honorários Advocatícios de Sucumbência e sua Divisibilidade em Caso de Pluralidade de Patronos.

A questão central a ser dirimida por este Juízo diz respeito à titularidade do crédito executado e à legitimidade dos postulantes para pleiteá-lo em sua integralidade. Os honorários de sucumbência, por força do que dispõe o artigo 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), constituem direito autônomo do advogado, não se confundindo com o direito material da parte que representa. Tal verba, de natureza alimentar, pertence ao profissional que atuou no processo, sendo-lhe facultado executá-la nos mesmos autos da ação em que fixada.

Todavia, a situação jurídica se complexifica quando, ao longo de uma mesma demanda, a parte vencedora é representada por mais de um advogado, em sucessão ou de forma concomitante. No caso dos autos, é incontroverso que o Dr. Venino Tourao Pantoja Junior foi o responsável pela elaboração da petição inicial e pelo impulso processual na fase postulatória, enquanto o Dr. Arlindo Diniz Melo atuou em fases subsequentes, notadamente a recursal.

A verba honorária fixada na sentença, e posteriormente majorada em grau de recurso, remunera o trabalho de todos os advogados que contribuíram para o êxito da demanda.

Desse modo, o crédito correspondente aos honorários sucumbenciais não pertence exclusivamente a um ou a outro patrono, mas sim à coletividade de advogados que patrocinaram a causa, devendo ser repartido entre eles na proporção do trabalho e da importância da atuação de cada um para o resultado final do processo.

A execução da integralidade da verba por apenas um dos advogados, em detrimento dos demais que também prestaram seus serviços, configuraria enriquecimento sem causa e violação ao direito dos outros profissionais. A definição do percentual devido a cada um, caso não haja acordo entre os interessados, deve ser dirimida em ação autônoma de arbitramento de honorários, onde, mediante a análise pormenorizada da atuação de cada patrono, será fixada a justa remuneração.

Assim, conclui-se que nenhum dos advogados, isoladamente, detém legitimidade para executar a totalidade dos honorários de sucumbência. A legitimidade para a execução integral seria do conjunto de advogados, em litisconsórcio ativo facultativo, ou, alternativamente, de cada advogado pela sua respectiva quota-parte, uma vez que esta esteja devidamente definida.

3. Da Análise da Legitimidade Ativa e das Manifestações Processuais.

No presente cenário processual, o Dr. Arlindo Diniz Melo iniciou os cumprimentos de sentença nº 0801471-44.2025.8.14.0012 e nº 0801654-15.2025.8.14.0012, postulando a totalidade da verba honorária. Instado a se manifestar sobre sua legitimidade para tal pleito, diante da evidência da atuação de outro advogado no feito, o referido patrono apresentou suas razões de forma intempestiva, conforme certificado pelas serventias nos IDs 145859248 e 145853915.

A apresentação de manifestação fora do prazo legal acarreta a preclusão temporal, tornando-se inócua a petição para o fim a que se destinava, qual seja, sanar o vício de legitimidade apontado por este Juízo. A ausência de esclarecimento tempestivo reforça a convicção de que o exequente, de fato, não possui legitimidade para, isoladamente, exigir o crédito em sua integralidade.

Por outro lado, o Dr. Venino Tourao Pantoja Junior, ao ser igualmente instado a se manifestar no cumprimento de sentença que protocolou nos autos principais (nº 0001700-96.2009.8.14.0012), demonstrou prudência e lealdade processual ao requerer a desistência do feito executivo (ID 142698295), reconhecendo a existência de outros profissionais com direito à verba e indicando a necessidade de uma via autônoma para o devido rateio. Tal postura corrobora o entendimento de que a execução individual da totalidade dos honorários é inviável no presente contexto.

Diante do exposto, a ilegitimidade ativa *ad causam* do exequente Arlindo Diniz Melo para pleitear a integralidade dos honorários de sucumbência é manifesta, o que impõe a extinção dos cumprimentos de sentença por ele ajuizados, por ausência de uma das condições da ação. Da mesma forma, o pedido de desistência formulado pelo advogado Venino Tourao Pantoja Junior deve ser homologado, com a consequente extinção do seu pleito executório.

Fica, contudo, ressalvado o direito de todos os advogados que atuaram no feito de buscarem, pelas vias adequadas, a satisfação de seus créditos proporcionais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 23 da Lei nº 8.906/94 e 485, VI, do Código de Processo Civil, adoto as seguintes providências, de forma conjunta para os processos nº 0801471-44.2025.8.14.0012, nº 0801654-15.2025.8.14.0012 e nº 0001700-96.2009.8.14.0012:

1. **HOMOLOGO**, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo advogado Venino Tourao Pantoja Junior (ID 142698295) e, em consequência, **JULGO EXTINTO** o pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos do processo nº 0001700-96.2009.8.14.0012, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

2. **JULGO EXTINTOS**, sem resolução do mérito, os cumprimentos de sentença referentes aos processos nº **0801471-44.2025.8.14.0012** e nº **0801654-15.2025.8.14.0012**, em razão da manifesta ilegitimidade ativa do exequente para postular a integralidade da verba honorária, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. Condeno o exequente Arlindo Diniz Melo ao pagamento das custas processuais relativas aos feitos nº 0801471-44.2025.8.14.0012 e nº 0801654-15.2025.8.14.0012. Contudo, suspendo a exigibilidade de tal condenação, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida nas decisões inaugurais (IDs 142668924 e 142668906), nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Deixo de fixar honorários de sucumbência nesta fase, uma vez que não houve a angularização da relação processual com a intimação dos executados para pagamento ou apresentação de defesa.

4. Determino que, após o trânsito em julgado desta decisão, sejam os processos de cumprimento de sentença nº 0801471-44.2025.8.14.0012 e nº 0801654-15.2025.8.14.0012 devidamente arquivados, com as baixas e anotações de praxe.

5. Determino, igualmente, o arquivamento definitivo do processo de conhecimento nº 0001700-96.2009.8.14.0012, tendo em vista que sua fase de conhecimento já se encerrou com o trânsito em julgado e a presente decisão extingue o único pedido de cumprimento de sentença nele formulado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Cametá, data e horário registrados pelo sistema.

JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE

Juiz de Direito

